Tema 1 · Bloque I | 150 preguntas de test

La Constitución Española (I)

Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): La Constitución Española (I): Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

EXTENSIÓN
~7.800 palabras · 12 diagramas · 222 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
15-17 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] **1. Introducción y características de la Constitución**
  - [ ] 1.1. Características esenciales
  - [ ] 1.2. Valores superiores y principios del Título Preliminar
- [ ] **2. Datos clave de aprobación y promulgación**
- [ ] **3. Estructura del texto constitucional**
  - [ ] 3.1. Índice de Títulos
  - [ ] 3.2. Estructura interna del Título I
- [ ] **4. Parte dogmática y parte orgánica**
- [ ] **5. Título I — De los derechos y deberes fundamentales**
  - [ ] 5.1. Capítulo I — De los españoles y los extranjeros (arts. 11-13)
  - [ ] 5.2. Capítulo II, Sección 1.ª — Derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 14-29)
  - [ ] 5.3. Capítulo II, Sección 2.ª — Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38)
  - [ ] 5.4. Capítulo III — Principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52)
  - [ ] 5.5. Capítulo IV — Garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53-54)
  - [ ] 5.6. Capítulo V — Suspensión de los derechos y libertades (art. 55)
- [ ] **6. Títulos II a X — Parte orgánica (síntesis)**
- [ ] **7. Reforma constitucional (Título X)**
  - [ ] 7.1. Iniciativa (art. 166)
  - [ ] 7.2. Procedimiento ordinario (art. 167)
  - [ ] 7.3. Procedimiento agravado (art. 168)
  - [ ] 7.4. Límite temporal — Artículo 169
- [ ] **8. Reformas de la Constitución**
  - [ ] 8.1. Reforma de 1992 — Artículo 13.2
  - [ ] 8.2. Reforma de 2011 — Artículo 135
  - [ ] 8.3. Reforma de 2024 — Artículo 49
  - [ ] 8.4. Reforma de 2026 — Artículo 69.3

- [ ] **9. Garantías del Título I — ampliación del artículo 53**
  - [ ] 9.1. Regla de reserva de ley
  - [ ] 9.2. Tutela judicial preferente y sumaria
  - [ ] 9.3. Eficacia de los principios rectores
  - [ ] 9.4. Defensor del Pueblo (art. 54)
- [ ] **10. Suspensión de derechos — ampliación del artículo 55**
  - [ ] 10.1. Estados de excepción y de sitio
  - [ ] 10.2. Estado de alarma
  - [ ] 10.3. Suspensión individual y control judicial
- [ ] **11. Posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico**
  - [ ] 11.1. Sujeción a la Constitución
  - [ ] 11.2. Jerarquía normativa y fuentes que regula la Constitución
  - [ ] 11.3. Vinculación de los poderes públicos
- [ ] **12. Organización territorial — introducción al Título VIII**
- [ ] **13. Esquema resumen**
- [ ] **Cómo estudiar este tema**

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas callout** para facilitar el estudio:

> **DATO CLAVE**
> Información de alta densidad memorística: fechas, número de artículo, mayorías exigidas.

> **CITA NORMATIVA**
> Reproducción literal de un precepto de la Constitución Española, con referencia al artículo.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Aplicación de la norma al entorno municipal (participación ciudadana, sede electrónica, ordenanzas, Policía Municipal).

> **RELACIÓN CON OTROS TEMAS**
> Enlace con otros temas del temario o con bloques distintos del propio Tema 1.

Las citas a artículos de la Constitución se expresan como `(art. X CE)` o `(art. X.Y CE)`. Las reformas se identifican como `[REF-1992]`, `[REF-2011]`, `[REF-2024]` o `[REF-2026]`. El registro completo de fuentes está en la pestaña Fuentes.

---

1. Introducción y características de la Constitución

La **Constitución Española** (en adelante, CE) es la **norma fundamental del Estado** (fórmula de promulgación). Fue ratificada por el pueblo español en referéndum el **6 de diciembre de 1978** y sancionada por el Rey el **27 de diciembre del mismo año**. Su texto organiza los poderes del Estado y regula los derechos y deberes fundamentales. [CE-1978]

1.1. Características esenciales

Rasgos que se desprenden del propio texto constitucional:

- **Escrita**: un único texto de 169 artículos, con Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.

- **Rígida**: su reforma exige los procedimientos y las mayorías cualificadas de los artículos 167 y 168; en el procedimiento del artículo 168 la reforma se somete en todo caso a referéndum. (arts. 167-168 CE)
- **Ratificada por el pueblo español**: «las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución». [CE, Preámbulo]
- **Proclama valores superiores** del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. (art. 1.1 CE)
- **Vinculante**: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. (art. 9.1 CE)
- **Forma política**: la Monarquía parlamentaria. (art. 1.3 CE)

> DATO CLAVE
>
> Los manuales suelen añadir otras calificaciones doctrinales (pactada o de consenso, derivada, extensa, abierta). No figuran en el texto constitucional; los rasgos de la lista anterior sí pueden reconducirse a un precepto.

1.2. Valores superiores y principios del Título Preliminar

El artículo 1 define el modelo de Estado:

> CITA NORMATIVA
>
> *"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"* (art. 1.1 CE)

El mismo artículo establece:

- **Soberanía nacional**: reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. (art. 1.2 CE)
- **Forma política**: Monarquía parlamentaria. (art. 1.3 CE)

El Título Preliminar recoge además la **indisoluble unidad de la Nación española** y el **derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones** que la integran y la solidaridad entre todas ellas (art. 2 CE), y el artículo 9.3 garantiza el **principio de legalidad**, la **jerarquía normativa**, la **publicidad de las normas**, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la **seguridad jurídica**, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. (art. 9.3 CE)

El artículo 10.1, con el que se abre el Título I, dispone que *"la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el*

respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. (art. 10.2 CE)

2. Datos clave de aprobación y promulgación

Las cuatro fechas de 1978:

Fecha	Acto
31 octubre 1978	Aprobación por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado
6 diciembre 1978	Ratificación por el pueblo español en referéndum
27 diciembre 1978	Sanción por S.M. el Rey ante las Cortes
29 diciembre 1978	Publicación en el BOE — entrada en vigor el mismo día de su publicación

> **DATO CLAVE**
> Regla mnemotécnica "31-6-27-29": aprobación 31 octubre, referéndum 6 diciembre, sanción 27 diciembre, publicación 29 diciembre. La entrada en vigor coincide con la publicación: "Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado" (disposición final).

3. Estructura del texto constitucional

La Constitución consta de:

- **Preámbulo**.
- **Título Preliminar** (arts. 1 a 9).
- **Diez Títulos numerados** (arts. 10 a 169).
- **4 Disposiciones Adicionales**.

- **9 Disposiciones Transitorias**.
- **1 Disposición Derogatoria**.
- **1 Disposición Final**.

Total: **169 artículos**.

3.1. Índice de Títulos

Título	Materia	Artículos
Preliminar	(sin rúbrica)	1-9
I	De los derechos y deberes fundamentales	10-55
II	De la Corona	56-65
III	De las Cortes Generales	66-96
IV	Del Gobierno y de la Administración	97-107
V	De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	108-116
VI	Del Poder Judicial	117-127
VII	Economía y Hacienda	128-136
VIII	De la Organización Territorial del Estado	137-158
IX	Del Tribunal Constitucional	159-165
X	De la reforma constitucional	166-169

DATO CLAVE

El orden de los Títulos y sus artículos iniciales son memorizables con reglas mnemotécnicas. Pista: del Título II al V (56-116) se regulan la Corona, las Cortes, el Gobierno y las relaciones Gobierno-Cortes. El VI es el Poder Judicial. Los Títulos VII-X regulan la economía y hacienda, la organización territorial, el Tribunal Constitucional y la reforma.

3.2. Estructura interna del Título I

El Título I se subdivide en cinco Capítulos:

Capítulo	Contenido	Artículos
I	De los españoles y los extranjeros	11-13
II	Derechos y libertades	14-38
— Sec. 1.ª	De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	15-29
— Sec. 2.ª	De los derechos y deberes de los ciudadanos	30-38
III	De los principios rectores de la política social y económica	39-52
IV	De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	53-54
V	De la suspensión de los derechos y libertades	55

El artículo 10 precede al Capítulo I y el artículo 14 precede a la Sección 1.ª del Capítulo II.

4. Parte dogmática y parte orgánica

> DATO CLAVE
>
> La distinción entre **parte dogmática** (Título Preliminar y Título I: principios, valores y derechos y deberes fundamentales) y **parte orgánica** (Títulos II a X: organización, competencias y relaciones entre los poderes del Estado) es una clasificación doctrinal: no aparece en el articulado. Sirve para ubicar cada Título en su bloque.

5. Título I — De los derechos y deberes fundamentales

El Título I agrupa los derechos y deberes en capítulos y secciones a los que el artículo 53 asigna distintas garantías.

5.1. Capítulo I — De los españoles y los extranjeros (arts. 11-13)

- **Nacionalidad española** (art. 11): se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
- **Mayoría de edad** (art. 12): los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
- **Extranjeros** (art. 13.1): gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. **Desarrollo**: Ley Orgánica 4/2000, sobre

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

- **Derechos del artículo 23** (art. 13.2): solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

> DATO CLAVE
>
> La **Reforma de 1992** modificó el artículo 13.2 para añadir el sufragio **pasivo** en las elecciones municipales: los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE pueden ser **electores y elegibles** en ellas. [REF-1992]

5.2. Capítulo II, Sección 1.ª — Derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 14-29)

Conforme al artículo 81.1, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1), y el artículo 53.2 reserva para el artículo 14 y la Sección 1.ª la tutela por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, el **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional.

Artículo 14 — Igualdad ante la ley

> *"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."* (art. 14 CE)

- **Causas de discriminación**: el precepto enumera nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, y cierra la lista con "cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
- **Ubicación**: el artículo 14 precede a la Sección 1.ª, pero el artículo 53.2 le extiende la tutela preferente y sumaria y el recurso de amparo.

Artículo 15 — Derecho a la vida e integridad física y moral

> *"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra."* (art. 15 CE)

- **Pena de muerte en tiempo de guerra**: la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, abolió la pena de muerte en tiempo de guerra.

Artículo 16 — Libertad ideológica, religiosa y de culto

> *"Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley."* (art. 16.1 CE)

- **Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias** (art. 16.2).
- **Aconfesionalidad del Estado**: art. 16.3 — *"Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones."*
- **Desarrollo**: Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa.

Artículo 17 — Derecho a la libertad y seguridad

> *"Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley."* (art. 17.1 CE)

- **Detención preventiva** (art. 17.2): no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de **setenta y dos horas**, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Conforme al artículo 55.2, una ley orgánica puede suspender este derecho de forma individual en relación con las investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas.
- **Derechos del detenido** (art. 17.3): ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención; no puede ser obligado a declarar; se garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales.
- **Habeas corpus** (art. 17.4): la ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. **Desarrollo**: Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

Artículo 18 — Honor, intimidad, imagen, domicilio y comunicaciones

> *"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen."* (art. 18.1 CE)

- **18.2 Inviolabilidad del domicilio**: ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin **consentimiento del titular** o **resolución judicial**, salvo en caso de **flagrante delito**.
- **18.3 Secreto de las comunicaciones**: se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo **resolución judicial**.
- **18.4 Uso de la informática**: *"La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."* La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) se refiere al derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, "amparado por el artículo 18.4 de la Constitución", que se ejercerá con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a esa ley orgánica (art. 1 LOPDGDD).

Artículo 19 — Libertad de residencia y circulación

> *"Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos."* (art. 19 CE)

Artículo 20 — Libertad de expresión e información

> *"Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) A la libertad de cátedra; d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión."* (art. 20.1 CE)

- **Cláusula de conciencia y secreto profesional** (art. 20.1.d): la ley los regulará en el ejercicio de estas libertades.
- **Censura previa** (art. 20.2): el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
- **Límites** (art. 20.4): el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
- **Secuestro** (art. 20.5): sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21 — Derecho de reunión

> *"Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa."* (art. 21.1 CE)

- **Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones** (art. 21.2): se dará **comunicación previa** a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
- **Desarrollo**: Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión.

Artículo 22 — Derecho de asociación

> *"Se reconoce el derecho de asociación."* (art. 22.1 CE)

- **Asociaciones ilegales** (art. 22.2): las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
- **Registro** (art. 22.3): las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
- **Disolución o suspensión** (art. 22.4): sólo en virtud de **resolución judicial motivada**.
- **Prohibición** (art. 22.5): se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
- **Desarrollo**: Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.

Artículo 23 — Derecho de participación política

> *"Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal."* (art. 23.1 CE)

- **23.2** Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las **funciones y cargos públicos**, con los requisitos que señalen las leyes.
- **Desarrollo**: Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG).

Artículo 24 — Tutela judicial efectiva

> *"Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión."* (art. 24.1 CE)

- **24.2 Derechos en el proceso**: al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba

pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la **presunción de inocencia**.

- **Parentesco y secreto profesional** (art. 24.2, párrafo segundo): la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25 — Principio de legalidad penal y sancionadora

> *"Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento."* (art. 25.1 CE)

- **25.2** Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la **reeducación y reinserción social** y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
- **25.3** La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
- **Infracción administrativa**: el artículo 25.1 incluye expresamente la infracción administrativa junto al delito y la falta.

Artículo 26 — Prohibición de Tribunales de Honor

> *"Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales."* (art. 26 CE)

Artículo 27 — Derecho a la educación y libertad de enseñanza

> *"Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza."* (art. 27.1 CE)

- **27.2 a 27.10** regulan: el objeto de la educación (pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales), el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, la **enseñanza básica obligatoria y gratuita**, la programación general de la enseñanza, la libertad de creación de centros docentes,

la intervención de profesores, padres y, en su caso, alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, la inspección y homologación del sistema educativo, la ayuda a los centros docentes y la **autonomía de las Universidades**.

- **Desarrollo**: Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE); Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.

Artículo 28 — Libertad sindical y derecho de huelga

> *"Todos tienen derecho a sindicarse libremente."* (art. 28.1 CE)

- **Limitaciones** (art. 28.1): la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127.1).
- **Contenido** (art. 28.1): la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
- **28.2** Se reconoce el **derecho a la huelga** de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los **servicios esenciales** de la comunidad.
- **Desarrollo**: Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS); Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo.

Artículo 29 — Derecho de petición

> *"Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley."* (art. 29.1 CE)

- **29.2** Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho **sólo individualmente** y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
- **Desarrollo**: Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

DATO CLAVE

El artículo 14 y los artículos 15 a 29 (Sección 1.ª del Capítulo II) tienen tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento **preferente y sumario** y, en su caso, **recurso de amparo** ante el TC (art. 53.2). El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas exige **ley orgánica** (art. 81.1). La objeción de conciencia del artículo 30 también es amparable, por remisión expresa del artículo 53.2.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Los derechos del artículo 18 (intimidad, secreto de las comunicaciones, uso de la informática) se relacionan con el Tema 25 (confidencialidad y disponibilidad en puestos de usuario final), el Tema 32 (seguridad de los sistemas de información) y el Tema 39 (Esquema Nacional de Seguridad).

5.3. Capítulo II, Sección 2.ª — Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38)

Estos derechos y deberes, como todos los del Capítulo II, vinculan a todos los poderes públicos, y sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su **contenido esencial**, podrá regularse su ejercicio (art. 53.1). El artículo 53.2 no les extiende el recurso de amparo, salvo a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Artículo 30 — Defensa y deberes militares

> *"Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España."* (art. 30.1 CE)

- **30.2** La ley fijará las **obligaciones militares** de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la **objeción de conciencia**, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una **prestación social sustitutoria**.
- **30.3** Podrá establecerse un **servicio civil** para el cumplimiento de fines de interés general.
- **30.4** Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
- **Amparo**: la objeción de conciencia es el único derecho fuera del artículo 14 y de la Sección 1.ª al que el artículo 53.2 extiende el recurso de amparo.

Artículo 31 — Deberes tributarios y gasto público

> *"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."* (art. 31.1 CE)

- **31.2** El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de **eficiencia y economía**.
- **31.3** Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público **con arreglo a la ley**.
- **Desarrollo**: Ley 58/2003, General Tributaria; Ley 47/2003, General Presupuestaria.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Los tributos municipales (IBI, IAE, IVTM, ICIO, plusvalía, tasas) se rigen por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), dentro de los principios del artículo 31 CE.

Artículo 32 — Matrimonio

> *"El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica."* (art. 32.1 CE)

- **32.2** La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
- **Desarrollo**: Código Civil, modificado por la Ley 13/2005, de 1 de julio, en materia de derecho a contraer matrimonio.

Artículo 33 — Propiedad privada y herencia

> *"Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia."* (art. 33.1 CE)

- **33.2** La **función social** de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
- **33.3** Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de **utilidad pública o interés social**, mediante la correspondiente **indemnización** y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
- **Desarrollo**: Ley de Expropiación Forzosa de 1954; Código Civil.

Artículo 34 — Derecho de fundación

> *"Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley."* (art. 34.1 CE)

- **34.2** Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22 (ilegalidad de las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; disolución o suspensión sólo en virtud de resolución judicial motivada).

- **Desarrollo**: Ley 50/2002, de Fundaciones.

Artículo 35 — Derecho y deber del trabajo

> *"Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo."* (art. 35.1 CE)

- **35.2** La ley regulará un **estatuto de los trabajadores**.
- **Desarrollo**: Real Decreto Legislativo 2/2015, texto refundido de la **Ley del Estatuto de los Trabajadores**.

Artículo 36 — Colegios profesionales

> *"La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos."* (art. 36 CE)

- **Desarrollo**: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales.

Artículo 37 — Negociación colectiva y conflicto colectivo

> *"La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios."* (art. 37.1 CE)

- **37.2** Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar **medidas de conflicto colectivo**. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los **servicios esenciales** de la comunidad.

Artículo 38 — Libertad de empresa

> *"Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación."* (art. 38 CE)

DATO CLAVE

Los artículos 30-38 vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio sólo puede regularse por **ley** que respete su contenido esencial (art. 53.1), pero **no tienen recurso de amparo**, salvo la **objeción de conciencia del artículo 30**, a la que el artículo 53.2 lo extiende expresamente.

5.4. Capítulo III — Principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52)

Conforme al artículo 53.3, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III **informarán**:

- La legislación positiva.
- La práctica judicial.
- La actuación de los poderes públicos.

Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El recurso de amparo del artículo 53.2 no los alcanza.

Artículo 39 — Protección de la familia y la infancia

> *"Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia."* (art. 39.1 CE)

- **39.2** Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
- **39.3** Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
- **39.4** Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
- **Desarrollo**: Código Civil (filiación, patria potestad); Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor; Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Artículo 40 — Progreso social y económico

> *"Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo."* (art. 40.1 CE)

- **40.2** Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la **seguridad e higiene en el trabajo** y garantizarán el **descanso necesario**, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
- **Desarrollo**: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 41 — Seguridad Social

> *"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."* (art. 41 CE)

- **Desarrollo**: Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 42 — Trabajadores en el extranjero

> *"El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno."* (art. 42 CE)

- **Desarrollo**: Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

Artículo 43 — Protección de la salud

> *"Se reconoce el derecho a la protección de la salud."* (art. 43.1 CE)

- **43.2** Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los **derechos y deberes** de todos al respecto.
- **43.3** Los poderes públicos fomentarán la **educación sanitaria, la educación física y el deporte**. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
- **Desarrollo**: Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; Ley 33/2011, General de Salud Pública.

Artículo 44 — Cultura, ciencia e investigación

> *"Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos*

> *tienen derecho."* (art. 44.1 CE)

- **44.2** Los poderes públicos promoverán la **ciencia y la investigación científica y técnica** en beneficio del interés general.
- **Desarrollo**: Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (modificada por la Ley 17/2022).

Artículo 45 — Medio ambiente

> *"Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo."* (art. 45.1 CE)

- **45.2** Los poderes públicos velarán por la utilización **racional** de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
- **45.3** Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46 — Patrimonio histórico, cultural y artístico

> *"Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio."* (art. 46 CE)

- **Desarrollo**: Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

Artículo 47 — Vivienda

> *"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."* (art. 47 CE)

- **Desarrollo**: Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda; Real Decreto Legislativo 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 48 — Juventud

> *"Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural."* (art. 48 CE)

Artículo 49 — Personas con discapacidad (reformado en 2024)

> *"1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. 2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad."* (art. 49 CE, en la redacción dada por la Reforma de 15 de febrero de 2024)

- **Reforma 2024**: la redacción original (de 1978) se refería a los *"disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos"*. El preámbulo de la reforma cita como eje central la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.
- **Desarrollo**: Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Artículo 50 — Tercera edad

> *"Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio."* (art. 50 CE)

- **Desarrollo**: Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 51 — Defensa de consumidores y usuarios

> *"Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos*

> *intereses económicos de los mismos."* (art. 51.1 CE)

- **51.2** Los poderes públicos promoverán la **información y la educación** de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
- **51.3** En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
- **Desarrollo**: Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Artículo 52 — Organizaciones profesionales

> *"La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos."* (art. 52 CE)

DATO CLAVE

Los principios rectores (arts. 39-52) **informarán** la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y **sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen** (art. 53.3). No tienen recurso de amparo (art. 53.2).

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El Ayuntamiento de Madrid actúa en el ámbito de los principios rectores mediante, por ejemplo, la red municipal de bibliotecas y centros culturales (art. 44), la protección de los bienes catalogados del patrimonio histórico (art. 46), la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (art. 47), los servicios sociales municipales (arts. 39, 49 y 50) y la información y defensa de las personas consumidoras (art. 51).

5.5. Capítulo IV — Garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53-54)

El artículo 53 establece tres niveles de garantía:

- **Art. 53.1**. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II (arts. 14 a 38) **vinculan a todos los poderes públicos**. Sólo **por ley**, que en todo caso deberá respetar su **contenido esencial**, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) (recurso de inconstitucionalidad).

- **Art. 53.2**. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos **reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II** (arts. 15-29) ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de **preferencia y sumariedad** y, en su caso, a través del **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
- **Art. 53.3**. El reconocimiento, el respeto y la protección de los **principios rectores del Capítulo III** informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

> CITA NORMATIVA
>
> Artículo 53.1: *"Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)."* (art. 53.1 CE)

5.6. Capítulo V — Suspensión de los derechos y libertades (art. 55)

El artículo 55 distingue dos regímenes de suspensión:

5.6.1. Suspensión general (art. 55.1) — estados de excepción y de sitio

Cuando se acuerde la declaración del **estado de excepción** o de **sitio** en los términos previstos en la Constitución, podrán ser suspendidos los siguientes derechos:

- Libertad y seguridad (art. 17). En el estado de excepción se exceptúa el apartado 3 (derechos del detenido).
- Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2).
- Secreto de las comunicaciones (art. 18.3).
- Libertad de residencia y circulación (art. 19).
- Libertad de expresión y de información (art. 20, apartados 1.a y 1.d, y apartado 5).
- Derecho de reunión (art. 21).
- Derecho de huelga (art. 28.2).
- Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2).

DATO CLAVE

Nemotécnico para los derechos suspendibles en estado de excepción o sitio: **17-18.2-18.3-19-20-21-28.2-37.2**. El artículo 55.1 no incluye el estado de **alarma** entre los supuestos de suspensión.

5.6.2. Suspensión individual (art. 55.2) — bandas armadas y terrorismo

Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, **de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario**, pueden ser suspendidos para personas determinadas los derechos reconocidos en:

- Plazo máximo de la detención preventiva (art. 17.2).
- Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2).
- Secreto de las comunicaciones (art. 18.3).

Todo ello en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas**. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá **responsabilidad penal**, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. (art. 55.2 CE)

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Si la Policía Municipal de Madrid, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, identifica indicios de actividad terrorista en un domicilio, la entrada sin consentimiento del titular requiere **resolución judicial**, salvo flagrante delito (art. 18.2). La suspensión individual del artículo 55.2 exige ley orgánica, intervención judicial y control parlamentario.

---

6. Títulos II a X — Parte orgánica (síntesis)

A los efectos del Tema 1, basta con ubicar correctamente cada materia:

- **Título II — De la Corona** (arts. 56-65): el Rey como Jefe del Estado, la sucesión y la regencia.
- **Título III — De las Cortes Generales** (arts. 66-96): Congreso de los Diputados y Senado. Elaboración de las leyes. Tratados internacionales.
- **Título IV — Del Gobierno y de la Administración** (arts. 97-107): funciones del Gobierno, composición, responsabilidad, Consejo de Estado.
- **Título V — De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales** (arts. 108-116): control parlamentario, cuestión de confianza, moción de censura, estados de alarma, excepción y sitio (art. 116).

- **Título VI — Del Poder Judicial** (arts. 117-127): Jueces y Magistrados, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal.
- **Título VII — Economía y Hacienda** (arts. 128-136): planificación económica, Hacienda Pública, Presupuestos, Tribunal de Cuentas.
- **Título VIII — De la Organización Territorial del Estado** (arts. 137-158): Cap. I Principios generales, Cap. II De la Administración Local, Cap. III De las Comunidades Autónomas.
- **Título IX — Del Tribunal Constitucional** (arts. 159-165): composición y competencias.
- **Título X — De la reforma constitucional** (arts. 166-169).

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> El Título VIII es objeto del **Tema 2** (La Constitución Española (II): la Organización territorial del Estado).

---

7. Reforma constitucional (Título X)

El Título X regula los procedimientos y los límites de la reforma de la Constitución.

7.1. Iniciativa (art. 166)

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87: Gobierno, Congreso y Senado, y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, que pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición. El artículo 166 no remite al apartado 3 del artículo 87, que regula la **iniciativa popular**. (art. 166 CE)

7.2. Procedimiento ordinario (art. 167)

Se aplica a toda reforma que **no** esté comprendida en el artículo 168.

- Aprobación por mayoría de **tres quintos** de cada una de las Cámaras.
- Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una **Comisión de composición paritaria** de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
- De no lograrse la aprobación mediante ese procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de **dos tercios**, podrá aprobar la reforma.
- **Referéndum facultativo**: la reforma será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, **una décima parte** de los

miembros de cualquiera de las Cámaras.

7.3. Procedimiento agravado (art. 168)

Se aplica cuando se propusiere la **revisión total** de la Constitución o una **parcial** que afecte a:

- El **Título preliminar**.
- El **Capítulo segundo, Sección primera, del Título I** (arts. 15-29 — derechos fundamentales y libertades públicas).
- El **Título II** (De la Corona).

Fases:

1. Aprobación del **principio** por mayoría de **dos tercios** de cada Cámara.
2. **Disolución inmediata** de las Cortes.
3. Las **Cámaras elegidas** deberán **ratificar la decisión** y proceder al estudio del nuevo texto constitucional.
4. Aprobación del texto por mayoría de **dos tercios** de ambas Cámaras.
5. **Referéndum** para su ratificación (en todo caso).

7.4. Límite temporal — Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (alarma, excepción y sitio).

> DATO CLAVE
> Tres números a memorizar: **3/5** (ordinario), **2/3 + 2/3** (agravado), **1/10** (petición de referéndum en el ordinario). La reforma agravada requiere disolución de las Cortes y referéndum en todo caso.

---

8. Reformas de la Constitución

Hasta la fecha, la Constitución Española ha sido reformada **cuatro veces**. Ninguna afecta a las materias del artículo 168.1, por lo que las cuatro se tramitaron por el procedimiento del **artículo 167**; la exposición de motivos de la reforma de 1992 lo cita expresamente.

8.1. Reforma de 1992 — Artículo 13.2

- **Motivo** (exposición de motivos): el Tratado de la Unión Europea reconocía a todo ciudadano de la Unión el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, y el artículo 13.2 no mencionaba el sufragio pasivo.

- **Contenido**: el artículo 13.2 pasa a referirse al derecho de sufragio **activo y pasivo** en las elecciones municipales.
- **Norma**: Reforma del artículo 13, apartado 2, de la Constitución Española, de 27 de agosto de 1992.
- [REF-1992]

8.2. Reforma de 2011 — Artículo 135

- **Motivo** (exposición de motivos): garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social del país.
- **Contenido**: nueva redacción del artículo 135, que dispone, entre otras cosas, que:
  - Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de **estabilidad presupuestaria**.
  - El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un **déficit estructural** que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
  - El pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones **gozará de prioridad absoluta**.
- **Norma**: Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
- [REF-2011]

8.3. Reforma de 2024 — Artículo 49

- **Motivo** (preámbulo): actualizar el lenguaje y el contenido del artículo 49 para reflejar los valores que inspiran la protección de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.
- **Contenido**: nueva redacción del artículo 49, que sustituye la referencia a los "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por "**personas con discapacidad**", se estructura en dos apartados y menciona las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
- **Norma**: Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024.
- [REF-2024]

8.4. Reforma de 2026 — Artículo 69.3

- **Motivo** (título de la reforma): que la isla de Formentera elija un senador propio.
- **Contenido**: nueva redacción del artículo 69.3: en las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de elección de Senadores,

correspondiendo tres a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas: **Ibiza, Formentera**, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Antes, Ibiza-Formentera formaba una sola agrupación.

- **Eficacia**: la creación de las circunscripciones de Ibiza y Formentera queda pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren tras la entrada en vigor de la reforma (disposición transitoria única).
- **Norma**: Reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española, a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, de 19 de mayo de 2026 (BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2026).
- [REF-2026]

> DATO CLAVE
>
> Nemotécnico "92-UE · 11-euros · 24-discapacidad · 26-Formentera": 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo en municipales), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria), 2024 (art. 49, personas con discapacidad), 2026 (art. 69.3, senador de Formentera). Las cuatro por el **artículo 167**, ninguna por el agravado.

---

9. Garantías del Título I — ampliación del artículo 53

9.1. Regla de reserva de ley

El artículo 53.1 impone una **doble regla**:

1. **Vinculación** de todos los poderes públicos a los derechos del Capítulo II (arts. 14-38).
2. **Reserva de ley** para la regulación de su ejercicio, que en todo caso deberá respetar **el contenido esencial** del derecho.

Conforme al artículo 81.1, son leyes orgánicas las relativas al **desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas**, rúbrica de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15-29). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2).

9.2. Tutela judicial preferente y sumaria

El artículo 53.2 establece dos vías de protección para los derechos del artículo 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15-29):

- **Tribunales ordinarios**: procedimiento basado en los principios de **preferencia y sumariedad**.
- **Tribunal Constitucional**: **recurso de amparo**, en su caso.

El amparo se extiende además a la **objeción de conciencia** reconocida en el artículo 30. El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 (art. 161.1.b), y están legitimados para interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b).

9.3. Eficacia de los principios rectores

El artículo 53.3 establece que los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) **informarán**:

- La legislación positiva.
- La práctica judicial.
- La actuación de los poderes públicos.

Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria **de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen**. El recurso de amparo del artículo 53.2 no los alcanza.

9.4. Defensor del Pueblo (art. 54)

Una **ley orgánica** regulará la institución del **Defensor del Pueblo**, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. (art. 54 CE) **Desarrollo**: Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Un ciudadano que considere vulnerado su derecho a la intimidad por el uso de cámaras de videovigilancia municipal en una plaza pública puede: (1) recabar la tutela de los tribunales ordinarios por el procedimiento preferente y sumario (art. 53.2), (2) acudir al Defensor del Pueblo, que puede supervisar la actividad de la Administración (art. 54), y (3) interponer, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez agotada la vía judicial.

---

10. Suspensión de derechos — ampliación del artículo 55

10.1. Estados de excepción y de sitio

El artículo 116 dispone que una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes; esa ley es la **Ley Orgánica 4/1981**, de los estados de alarma, excepción y sitio. Durante los estados de **excepción** y **sitio** puede suspenderse el catálogo del artículo 55.1 ya enumerado en la sección 5.6.1.

- **Alarma** (art. 116.2): declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado.
- **Excepción** (art. 116.3): declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados; su duración no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
- **Sitio** (art. 116.4): declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.

10.2. Estado de alarma

El artículo 55.1 sólo prevé la suspensión de derechos cuando se declara el estado de **excepción** o de **sitio**; el estado de **alarma** no figura en él. La Ley Orgánica 4/1981 dispone que las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad, y que su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias (art. 1.2 LO 4/1981).

10.3. Suspensión individual y control judicial

La suspensión individual del artículo 55.2 debe reunir tres requisitos acumulativos:

1. **Ley orgánica** que determine la forma y los casos.
2. **Intervención judicial necesaria**.
3. **Control parlamentario adecuado**.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en esa ley orgánica genera **responsabilidad penal** como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

---

11. Posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico

11.1. Sujeción a la Constitución

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1). La disposición derogatoria deja sin efecto cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución (apartado 3). El Tribunal Constitucional, "como intérprete supremo de la Constitución", es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica (art. 1.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional).

11.2. Jerarquía normativa y fuentes que regula la Constitución

El artículo 9.3 garantiza el principio de **jerarquía normativa**. La propia Constitución regula, entre otras, estas fuentes:

1. **Tratados internacionales**: los válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno (art. 96.1).
2. **Leyes orgánicas**: las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81).
3. **Leyes ordinarias**, **decretos legislativos** (arts. 82-85) y **decretos-leyes** (art. 86).
4. **Reglamentos**: el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97).

11.3. Vinculación de los poderes públicos

Los derechos y libertades del Capítulo II del Título I vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1), y la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes (art. 116.6).

---

12. Organización territorial — introducción al Título VIII

El Título VIII asienta los principios generales de la organización territorial:

- **Autonomía**: el Estado se organiza territorialmente en **municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas** que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. (art. 137 CE)
- **Solidaridad**: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. (art. 138.1 CE)
- **No privilegio**: las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. (art. 138.2 CE)
- **Igualdad**: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. (art. 139.1 CE)

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> El desarrollo completo de la organización territorial se aborda en el **Tema 2** del temario.

13. Esquema resumen

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978

Datos clave:

- Aprobada: 31 octubre 1978
- Referéndum: 6 diciembre 1978
- Sanción: 27 diciembre 1978
- BOE: 29 diciembre 1978
- Artículos: 169

ESTRUCTURA

- Parte dogmática: Título Preliminar + Título I
- Parte orgánica: Títulos II al X
- 4 DA + 9 DT + 1 DD + 1 DF

TÍTULOS (memorizar orden)

- Preliminar (1-9) · I Derechos (10-55) · II Corona · III Cortes · IV Gobierno · V Relaciones · VI Judicial · VII Economía · VIII Territorial · IX TC · X Reforma.

DERECHOS FUNDAMENTALES

- Arts. 14-29 — **Amparo + preferencia y sumariedad** (art. 53.2)
- Arts. 30-38 — Regulación por ley que respete el contenido esencial (art. 53.1)
- Arts. 39-52 — Principios rectores, informan; solo alegables según leyes de desarrollo (art. 53.3)

GARANTÍAS (art. 53)

- Vinculan a todos los poderes públicos
- Reserva de ley (orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, art. 81.1)
- Recurso de amparo solo para 14-29 y objeción de conciencia del 30

SUSPENSIÓN (art. 55)

- Colectiva (excepción/sitio): 17 · 18.2 · 18.3 · 19 · 20 · 21 · 28.2 · 37.2 (el 17.3 se exceptúa en el estado de excepción)
- Individual (terrorismo/bandas armadas): 17.2 · 18.2 · 18.3

REFORMA

- Ordinaria (art. 167): 3/5 (o 2/3 del Congreso con mayoría absoluta del Senado)
- Agravada (art. 168): 2/3 + disolución + 2/3 nuevas Cortes + referéndum obligatorio

REFORMAS

- 1992 -> art. 13.2 (UE)
- 2011 -> art. 135 (estabilidad presupuestaria)
- 2024 -> art. 49 (personas con discapacidad)
- 2026 -> art. 69.3 (senador de Formentera)

Cómo estudiar este tema

Paso 1 (memoria pura): fechas, estructura, numeración de Títulos, artículos clave (1, 10-14, 17-20, 27, 30-31, 53, 55, 135, 167-168).

Paso 2 (comprensión): diferencia entre derechos fundamentales / derechos y deberes / principios rectores. Garantías (amparo, preferencia y sumariedad). Procedimientos de reforma.

Paso 3 (pruebas): test teórico completo (150 preguntas en la pestaña Test) + casos prácticos (6 escenarios en la pestaña Casos).

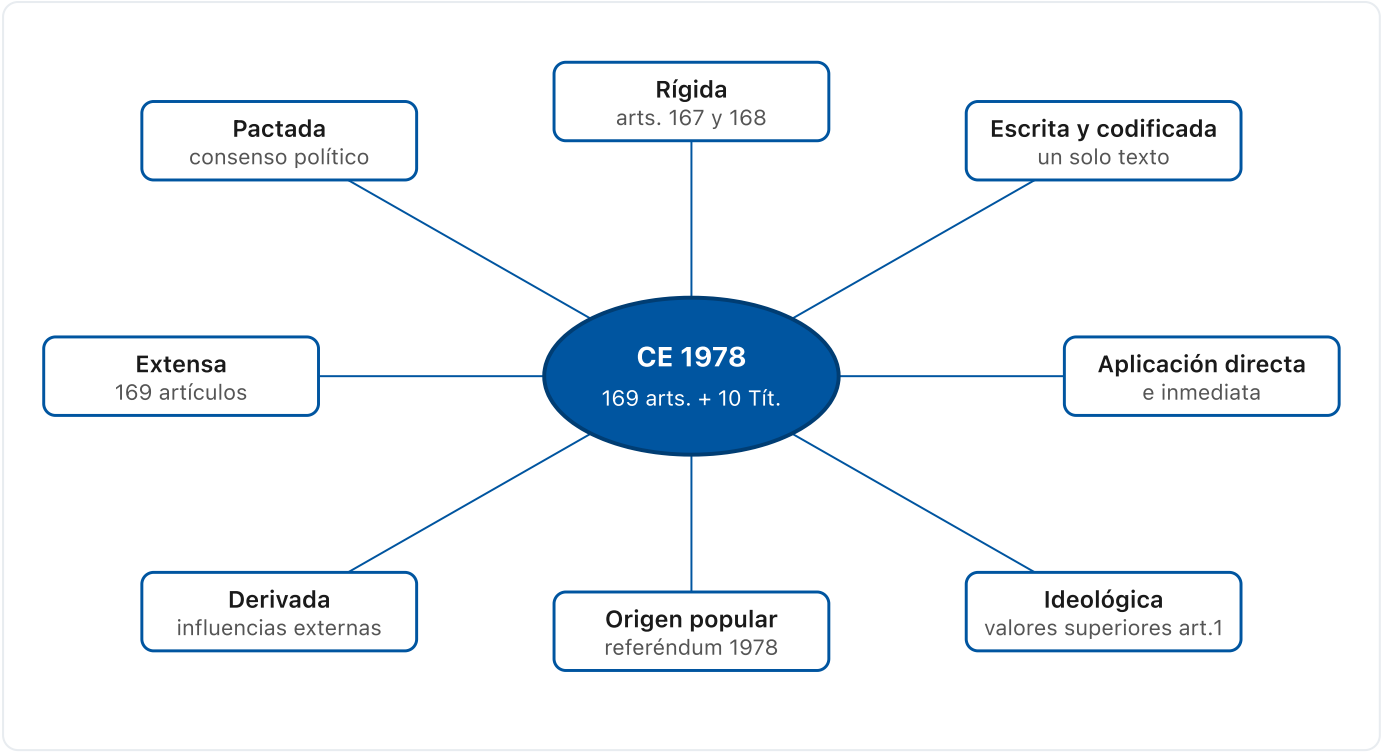
Diagramas

Indice de diagramas

ID	Título	Sección	Tipo
D1	Características de la CE 1978	§ 1	Mapa conceptual
D2	Árbol de la estructura constitucional	§ 3	Árbol
D3	Parte dogmática vs parte orgánica	§ 4	Comparativa
D4	Procedimiento ordinario de reforma (art. 167)	§ 7.2	Flowchart
D5	Procedimiento agravado de reforma (art. 168)	§ 7.3	Flowchart
D6	Timeline de reformas (1992-2011-2024)	§ 8	Timeline
D7	Suspensión de derechos (art. 55)	§ 5.6 / § 10	Tabla
D8	Jerarquía normativa	§ 11	Pirámide
D9	Tipos de mayoría parlamentaria	§ 7.3	Comparativa
D10	Niveles de protección de los derechos (art. 53)	§ 5.5 / § 9	Pirámide
D11	Flujo del recurso de amparo	§ 9.2	Flowchart
D12	Organización territorial (Título VIII)	§ 12	Árbol

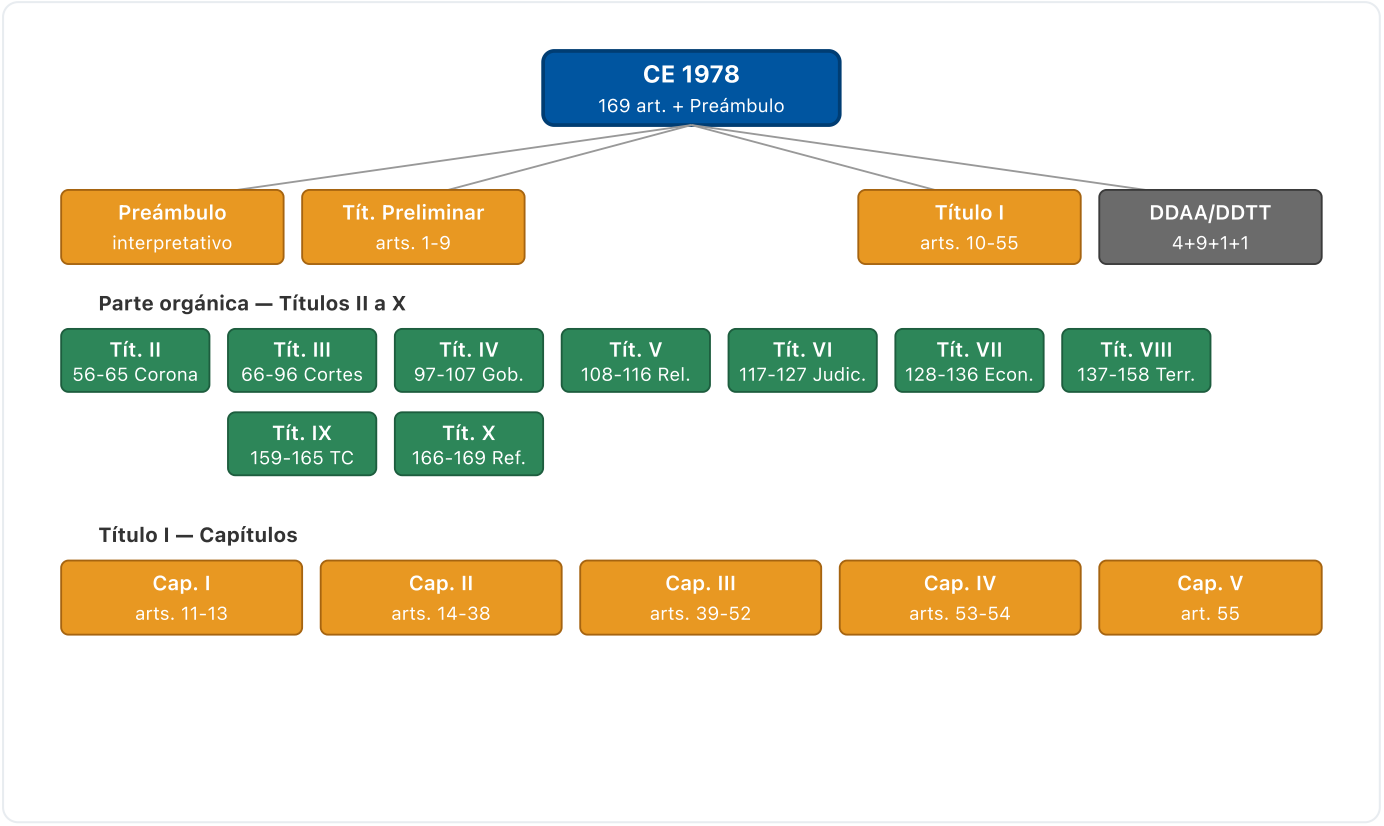
D1 · Características de la Constitución Española

SECCIÓN § 1



D2 · Árbol de la estructura constitucional

SECCIÓN § 3



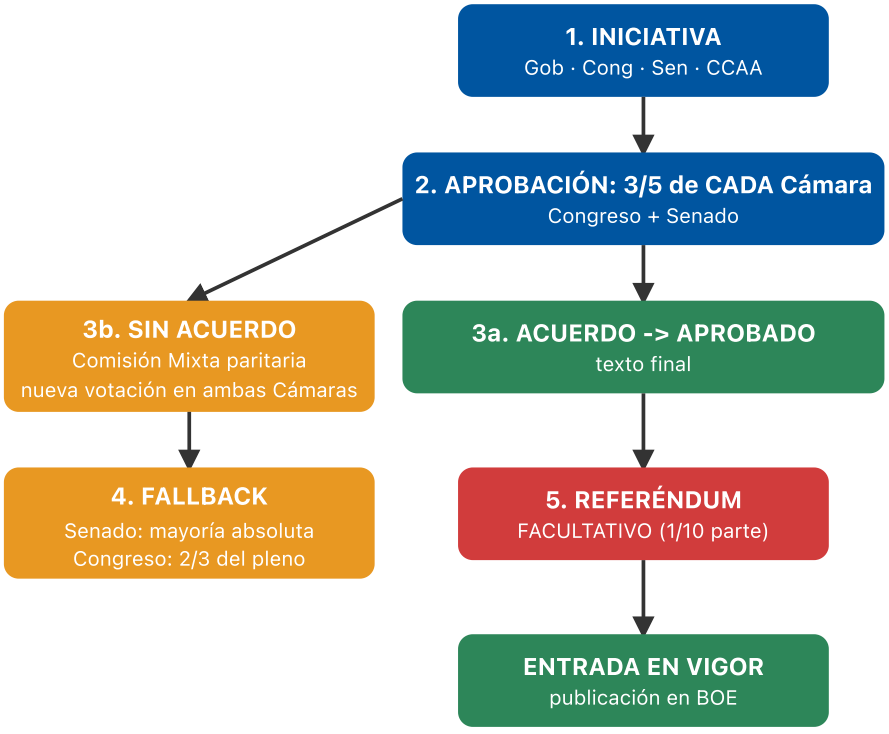
D3 · Parte dogmática vs parte orgánica

SECCIÓN § 4

PARTE DOGMÁTICA	PARTE ORGÁNICA
Títulos que la integran · Título Preliminar (arts. 1-9) · Título I (arts. 10-55)	**Títulos que la integran** · Títulos II a X (arts. 56-169)
Contenido · Valores superiores (art. 1.1) · Soberanía nacional (art. 1.2) · Forma política (art. 1.3) · Derechos fundamentales · Garantías (art. 53) · Suspensión (art. 55)	**Contenido** · Corona (II) · Cortes Generales (III) · Gobierno (IV) y relaciones (V) · Poder Judicial (VI) · Economía y Hacienda (VII) · Organización territorial (VIII) · Tribunal Constitucional (IX) · Reforma constitucional (X)
Foco Persona · Valores · Derechos	**Foco** **Estado · Poderes · Instituciones**

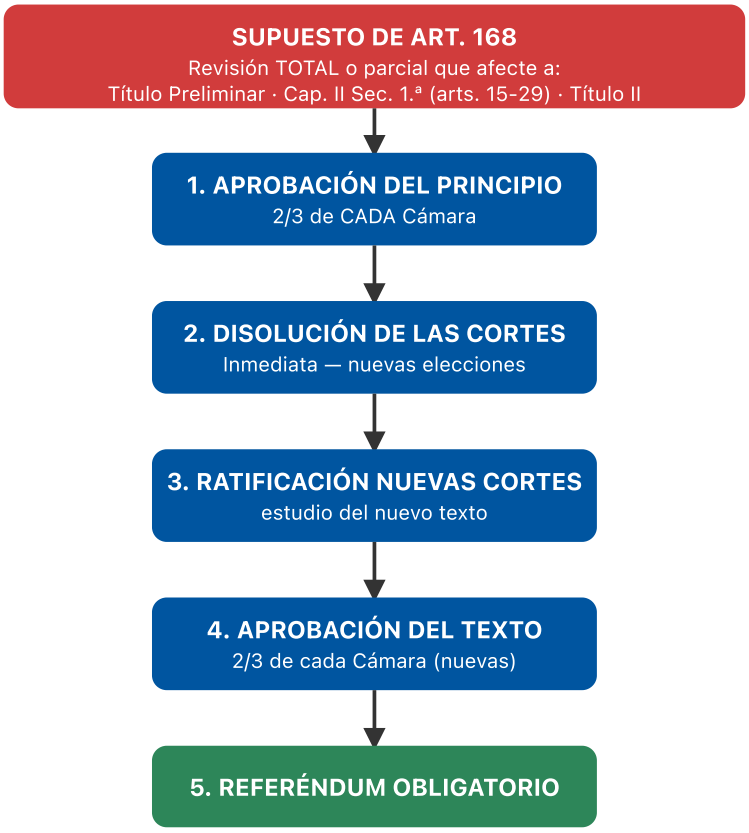
D4 · Procedimiento ordinario de reforma (art. 167)

SECCIÓN § 7.2



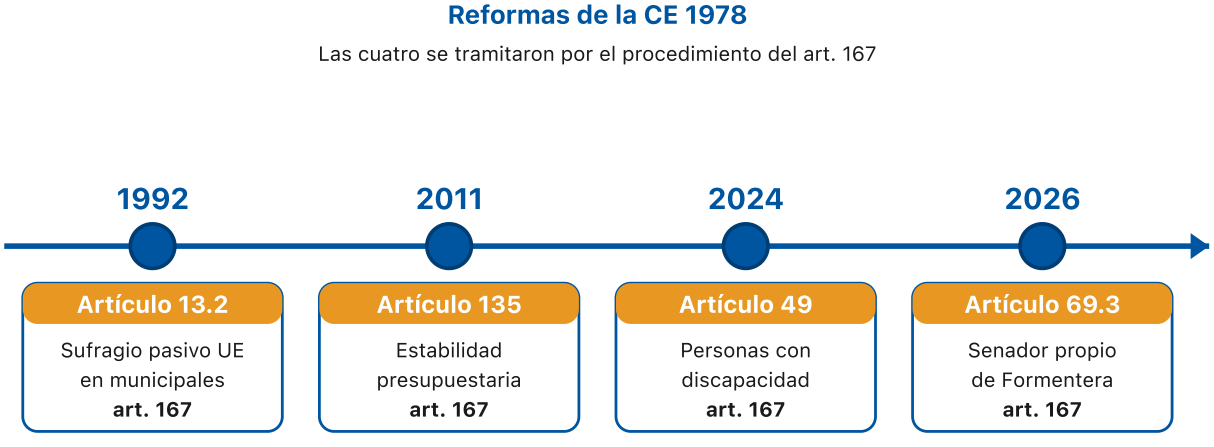
D5 · Procedimiento agravado de reforma (art. 168)

SECCIÓN § 7.3



D6 · Timeline de reformas (1992–2011–2024–2026)

SECCIÓN § 8



[REF-1992] [REF-2011] [REF-2024] [REF-2026]

D7 · Suspensión de derechos (art. 55) — colectiva vs individual

SECCIÓN § 5.6 / § 10

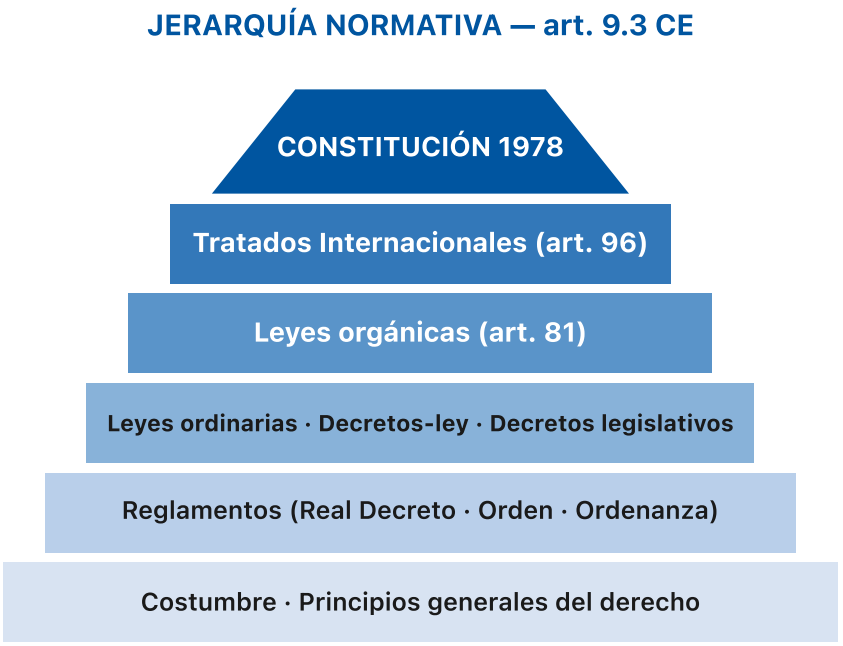
DERECHO	COLECTIVA (55.1)	INDIVIDUAL (55.2)
17 · Libertad y seguridad	SI	SI (17.2)
18.2 · Inviolabilidad del domicilio	SI	SI
18.3 · Secreto de las comunicaciones	SI	SI
19 · Residencia y circulación	SI	NO
20 · Libertad de expresión (1.a, 1.d, 5)	SI	NO
21 · Derecho de reunión	SI	NO
28.2 · Derecho de huelga	SI	NO
37.2 · Conflicto colectivo	SI	NO

Colectiva: estado de excepción o sitio (NO en alarma). LO 4/1981.

Individual: bandas armadas o terrorismo · intervención judicial · control parlamentario.

D8 · Jerarquía normativa

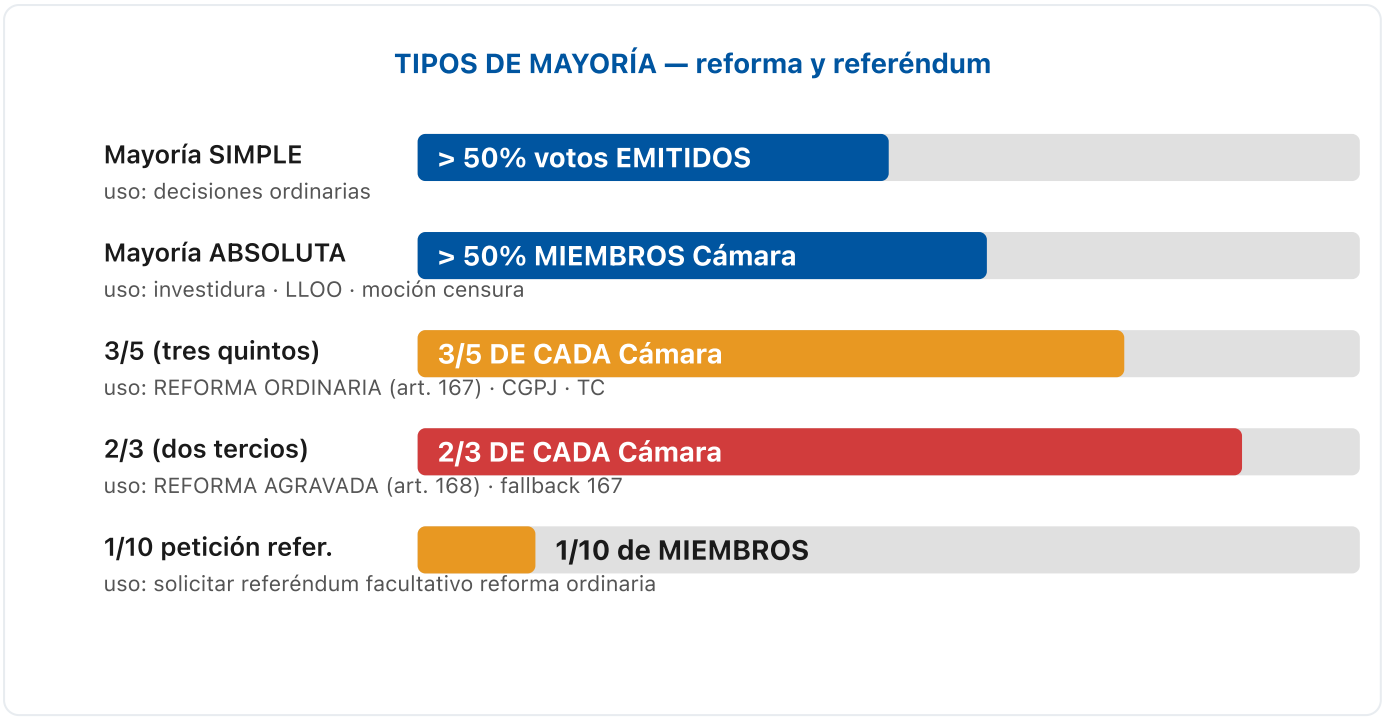
SECCIÓN § 11



Supremacía constitucional · TC intérprete supremo (art. 1 LOTC)

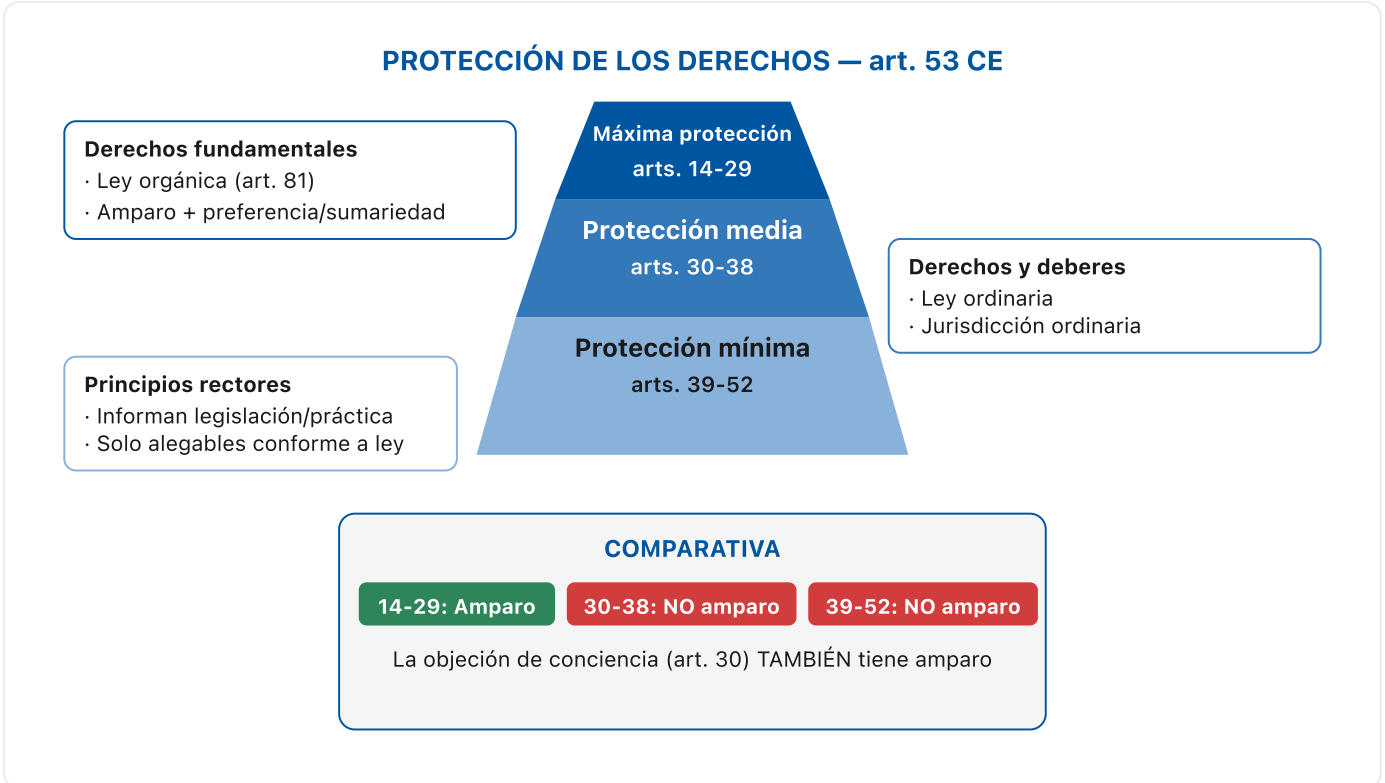
D9 · Tipos de mayoría parlamentaria

SECCIÓN § 7.3



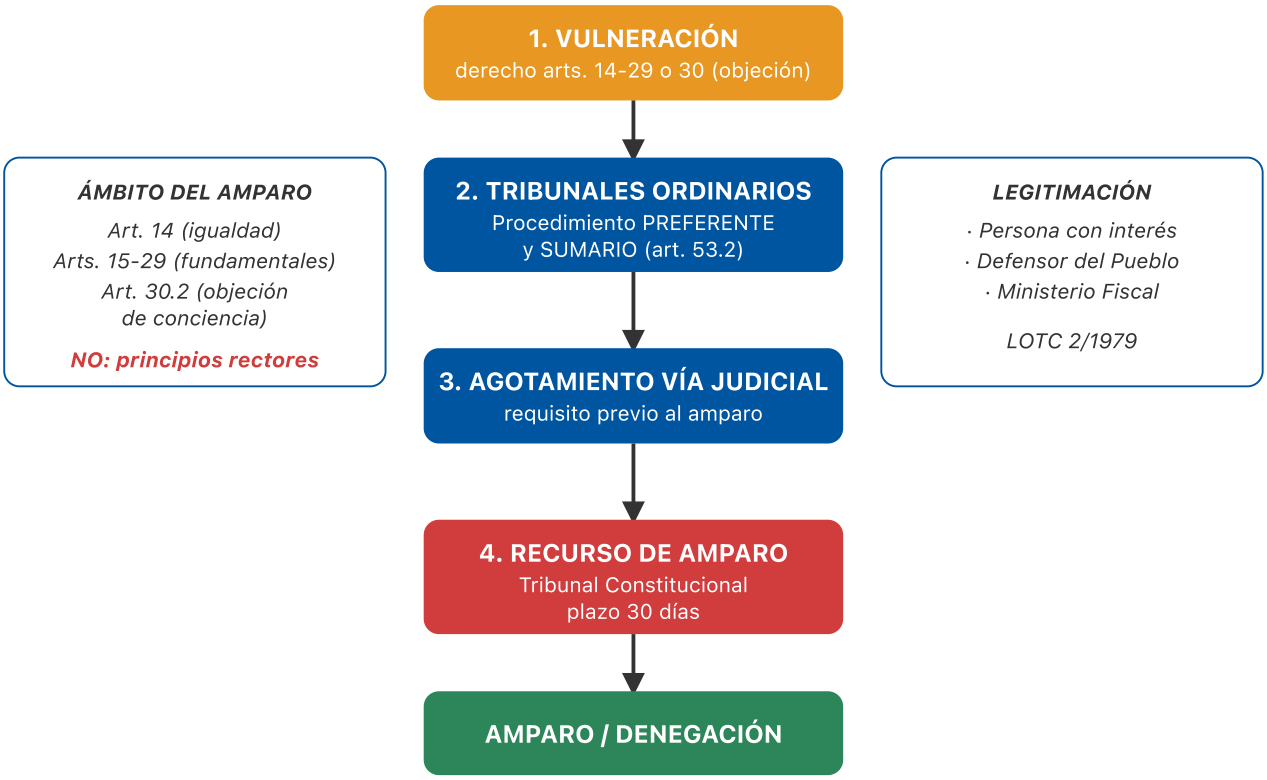
D10 · Niveles de protección de los derechos (art. 53)

SECCIÓN § 5.5 / § 9



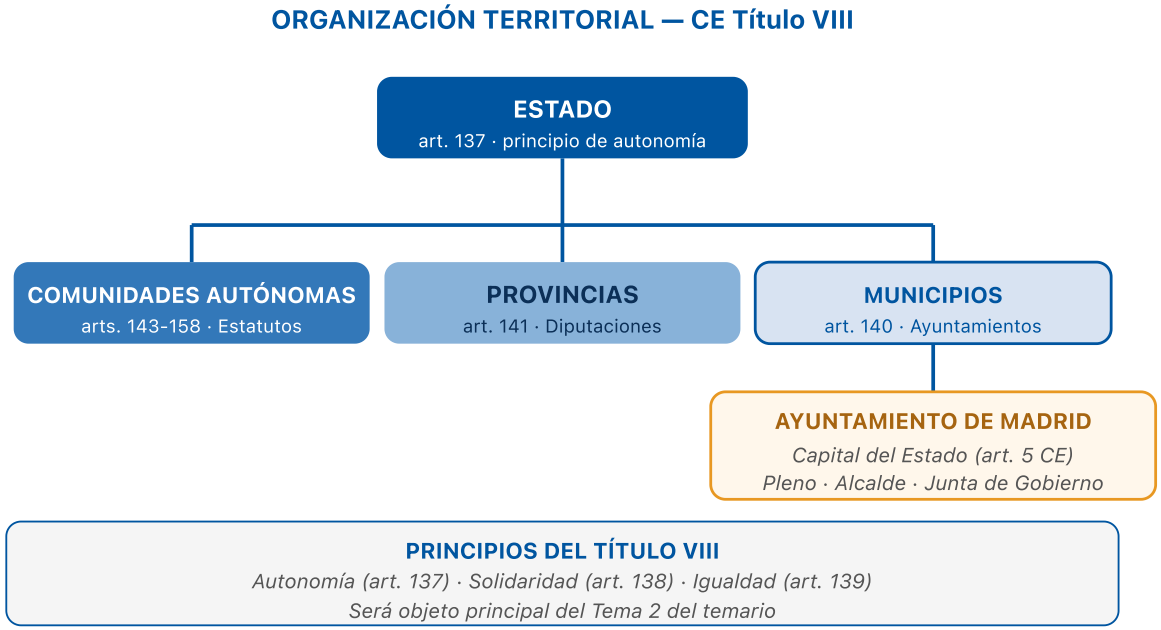
D11 · Flujo del recurso de amparo

SECCIÓN § 9.2



D12 · Organización territorial (Título VIII)

SECCIÓN § 12



Casos prácticos

Caso 1 — Plataforma digital de participación ciudadana

> El Ayuntamiento de Madrid está implantando una plataforma digital de participación ciudadana que permitirá a los ciudadanos expresar opiniones, participar en consultas públicas y organizar encuentros virtuales. Surgen dudas jurídicas sobre el alcance de los derechos fundamentales, sus garantías, los principios rectores y posibles limitaciones o suspensiones.

Corregir caso

Caso 2 — Ordenanza sobre plataforma digital municipal

> El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una ordenanza para regular el uso de una plataforma digital municipal. Se incluyen: moderación previa de contenidos, limitaciones por motivos de orden público, restricciones en situaciones excepcionales y programas de acceso a vivienda y salud. Se plantean dudas sobre naturaleza de los derechos afectados, garantías y posible limitación o suspensión.

Corregir caso

Caso 3 — Infraestructura digital con IA y videovigilancia

> El Ayuntamiento de Madrid despliega una infraestructura digital avanzada con plataforma de participación, monitorización de usuarios, registro de logs y comunicaciones, moderación automática, e integración con salud, vivienda y servicios sociales. Como Técnico Auxiliar TIC debes validar que las decisiones respetan el marco constitucional.

Corregir caso

Caso 4 — Identidad digital municipal y videovigilancia

> El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un sistema unificado de identidad digital: certificados electrónicos para empadronados, firma electrónica, cámaras de videovigilancia con lectura automática de matrículas, cámaras corporales en actuaciones policiales municipales y portal único de expedientes (salud, padrón, tributos, servicios sociales). Analiza la compatibilidad con el Título I CE.

Corregir caso

Caso 5 — Elecciones municipales y derechos de participación

> En el marco de las próximas elecciones municipales en Madrid, el Ayuntamiento organiza una campaña institucional, gestiona el censo electoral con ciudadanos UE residentes, actos de propaganda electoral en viarios, un sistema de voto accesible para personas con discapacidad, y tramita una iniciativa ciudadana para reformar una ordenanza. Analiza el marco constitucional.

Corregir caso

Caso 6 — Emergencia climática y estados de crisis

> Una situación de emergencia climática grave en Madrid (inundación severa y pérdida prolongada de servicios esenciales) lleva a valorar la adopción de medidas extraordinarias. El Gobierno estudia declarar estado de alarma y el Ayuntamiento dispone de competencias propias en protección civil municipal. Como Técnico Auxiliar TIC, analiza los límites constitucionales y las consecuencias sobre derechos fundamentales.

Corregir caso

Fuentes

Naturaleza de las fuentes

A diferencia de los temas técnicos (11-40), los temas del bloque administrativo trabajan con **corpus cerrado**: el texto literal de la Constitución Española publicado en el BOE y sus reformas. No se busca doctrina externa ni bibliografía académica. Las citas se expresan como referencias a artículos (`(art. 14 CE)`) o al BOE oficial de cada reforma.

Tier 1 · Fuentes primarias

Ref	Título	Publicación	Uso
[CE-1978]	Constitución Española	BOE 311 · 29/12/1978 · BOE-A-1978-31229	Texto literal por artículos
[REF-1992]	Reforma del artículo 13.2 CE	BOE 207 · 28/08/1992	Sufragio UE en elecciones municipales
[REF-2011]	Reforma del artículo 135 CE	BOE 233 · 27/09/2011	Estabilidad presupuestaria · prioridad deuda
[REF-2024]	Reforma del artículo 49 CE	BOE 43 · 17/02/2024	"Personas con discapacidad" sustituye "disminuidos"
[REF-2026]	Reforma del artículo 69.3 CE	BOE 123 · 20/05/2026 · BOE-A-2026-10881	Senador propio de Formentera